ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 / PROCESSO Nº 243 / 2014

Pelo presente instrumento, o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC / MA,** com sede na Rua do Passeio, 495, Centro – São Luis / MA, neste ato representado pelo seu Presidente **José Arteiro da Silva,** a partir do resultado final e a respectiva adjudicação / homologação constantes no Processo nº 243 / 2014, Modalidade Pregão Presencial nº 005 / 2014, **RESOLVE** registrar os preços das empresas vencedoras abaixo identificadas, para o fornecimento de material de Hortifrutigranjeiros para estoque do almoxarifado - Sede do SENAC / MA, com registro de preço para um período de 180 (Cento e Oitenta Dias) dias de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação, de acordo com a classificação por elas alcançadas em cada lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes às normas constantes na Resolução Senac nº 958 de 18 de setembro de 2012, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual o fornecimento Aquisição de material de Hortifrutigranjeiros para estoque do almoxarifado - Sede do SENAC / MA, com Registro de Preço para um período de 180 (Cento e Oitenta Dias) dias de uso conforme especificações do anexo – I do Edital de Licitação de uso do SENAC – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 180 (Cento e Oitenta Dias) dias, a partir da sua assinatura;

2.2 Durante o prazo de validade do Registro de Preços o **SENAC/MA** não ficará obrigado a comprar os itens objeto desta licitação exclusivamente pelo **Sistema de Registro de Preços**, podendo realizar licitações ou proceder outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações. Se porventura os preços registrados forem inferiores aos propostos na modalidade de aquisição definida pela **SENAC/MA** como conveniente, o licitante que tiver o preço registrado terá preferência;

2.3 Será admitida à prorrogação da vigência do contrato, nos termos do art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAC, instituído pela da Resolução 958/2012, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao **SENAC/MA,** através da Gerência Administrativa e Financeira no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.2 O preço manter-se-á fixo, equivalente ou inferior ao valor proposto durante o prazo contratual, cujo pagamento dar-se-á tão somente em caso de aquisição pelo **SENAC/MA;**

4.3 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, mediante petição escrita, devidamente fundamentada, nos termos da legislação que rege a matéria;

4.4 O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por alteração das normas federais pertinentes à política econômica;

4.5 Caso seja constatado que o menor preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o **SENAC/MA** poderá solicitar ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis de mercado. Considera-se, todavia, média dos preços praticados no mercado, os valores praticados por licitantes que apresentem seus produtos em iguais condições, peças, insumos e demais ao fornecedor do preço registrado;

LOTE – 01

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	**Manjericão**	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**mç**	300	**R$ 2,20**	**R$ 660,00**
1.2	**Alho poró**			**mç**	360	**R$ 5,25**	**R$ 1.890,00**
1.3	**Alface crespa**.			**kg**	360	**R$ 9,30**	**R$ 3.348,00**
1.4	**Alface roxa**			**kg**	300	**R$ 9,30**	**R$ 2.790,00**
1.5	**Alface americana**			**kg**	600	**R$ 9,30**	**R$ 5.580,00**
1.6	**Rúcula**			**PÉS**	1000	**R$ 2,50**	**R$ 2.500,00**
1.7	**Agrião**			**PÉS**	720	**R$ 2,50**	**R$ 1.800,00**
1.8	**Brócolis ninja**			**PÉS**	720	**R$ 5,50**	**R$ 3.960,00**
1.9	**Vagem**			**kg**	400	**R$ 9,88**	**R$ 3.952,00**
VALOR DO LOTE – 01: R$ 26.480,00(Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)							

LOTE – 02

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	**Cheiro verde** (coentro) Fresco e verde brilhante	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**PÉS**	1500	R$ 1,50	R$ 2.250,00

2.2	**Cebolinha de folha** fresca com folhas verdes brilhantes			**mç**	180	R$ 1,50	R$ 270,00
2.3	**Espinafre** cor verde brilhante sem terra			**PÉS**	400	R$ 2,48	R$ 992,00
2.4	**Hortelãzinho** folhas verdes sem terra e não murcho			**mç**	500	R$ 2,20	R$ 1.100,00
2.5	**Salsinha** verde não murcha e sem terra			**mç**	600	R$ 2,10	R$ 1.260,00
2.6	**Salsão** viçoso verde intenso			**mç**	360	R$ 5,80	R$ 2.088,00
2.7	**Vinagreira** não murcho e verde intenso			**mç**	4000	R$ 1,65	R$ 6.600,00
2.8	**Couve folha** fresca, verde intensa não murcha			**mç**	1500	R$ 2,00	R$ 3.000,00
2.9	**Couve flor** sem manchas e fresca bem branquinha			**kg**	400	R$ 6,30	R$ 2.520,00
2.10	**Chicória** folhas firmes com verde intenso			**mç**	300	R$ 4,80	R$ 1.440,00
2.11	**Acelga** folhas firmes, fresco			**kg**	440	R$ 4,50	R$ 1.980,00
VALOR DO LOTE – 02: R$ 23.500,00 (Vinte e Três Mil e Quinhentos Reais)							

LOTE – 03

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	**Alho em cabeça**	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**kg**	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
3.2	**Gengibre**			**kg**	40	R$ 10,00	R$ 400,00
3.3	**Pimenta de cheiro**			**kg**	20	R$ 9,00	R$ 180,00
3.4	**PIMENTA ARDOSA**			**kg**	36	R$ 40,00	R$ 1.440,00
3.5	**Pimentão amarelo**			**kg**	360	R$ 12,50	R$ 4.500,00
3.6	**Pimentão vermelho**			**kg**	360	R$ 12,50	R$ 4.500,00
3.7	**Pimentão verde**			**kg**	500	R$ 3,80	R$ 1.900,00
VALOR DO LOTE – 03: R$ 15.020,00 (Quinze Mil e Vinte Reais)							

LOTE – 04

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.1	**Abóbora Moranga** madura, de cor amarelo dourado com peso padronizado por unidade 1,5 kg	ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES	02.929.465/0001-57	kg	120	R$ 3,46	R$ 415,20
4.2	**Abóbora** madura			kg	480	R$ 2,50	R$ 1.200,00
4.3	**Batata doce** Em bom estado, com a pele lisa sem mácula			kg	240	R$ 3,20	R$ 768,00
4.4	**Maxixe** Fresco de cor verde, novo			kg	240	R$ 12,00	R$ 2.880,00
4.5	**Quiabo** fresco de cor verde intenso novo			kg	240	R$ 12,00	R$ 2.880,00
4.6	**Rabanete** Tamanho grande de cor rosado intenso não murcho			kg	48	R$ 7,00	R$ 336,00
4.7	**Abobrinha** fresca de cor verde branqueada, não murcha e nova			kg	240	R$ 4,00	R$ 960,00
4.8	**Macaxeira** nova, fresca com a raiz por dentro extremamente branca sem fio escuro.			kg	420	R$ 3,00	R$ 1.260,00
VALOR DO LOTE – 04: R$ 10.699,20 (Dez Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos)							

LOTE – 05

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.1	**Tomate** para molho de cor avermelhado e brilhante com a polpa firme de tamanhos uniformes, não apodrecido e verde . Tomate comum	ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES	02.929.465/0001-57	kg	1300	R$ 4,90	R$ 6.370,00
5.2	**Tomate kaki** - Tomate para salada (kaki) metade sempre verdosos e metade maduros			kg	1000	R$ 9,70	R$ 9.700,00
5.3	**Tomate cereja** Meio maduros e maduros			kg	240	R$ 14,00	R$ 3.360,00
5.4	**Nabo** redondo ou cilíndrico de cor branca, não murcha e pele sem mancha			kg	40	R$ 7,15	R$ 286,00
5.5	**Cebola** de tamanho grande com casca de cor avermelhada firme no bulbo de tamanhos padronizados			kg	1000	R$ 3,50	R$ 3.500,00
5.6	**Batata inglesa** de peso aproximado de 200g und, lavada, não apodrecida e sem			kg	1800	R$ 3,40	R$ 6.120,00

	mancha.						
5.7	**Cenoura** de cor amarelo alaranjado brilhante,nova com a pele sem macula não murcha.			**kg**	1000	R$ 2,50	R$ 2.500,00
5.8	**Chuchu** novo de cor verde brilhante,não murcho			**kg**	440	R$ 1,70	R$ 748,00
5.9	**Berinjela** com pele brilhante não murcha e nova, sem perfurações de larvas			**kg**	360	R$ 3,60	R$ 1.296,00
5.10	**Repolho branco** folha firme sem manchas inteira			**kg**	400	R$ 3,00	R$ 1.200,00
5.11	**Cebola roxa** grande com casca protetora, nova			**kg**	240	R$ 5,50	R$ 1.320,00
VALOR DO LOTE – 05: R$ 36.400,00 (Trinta e Seis Mil e Quatrocentos Reais)							

LOTE – 06

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.1	**Repolho roxo** folha firme sem manchas inteira	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**kg**	240	R$ 6,00	R$ 1.440,00
6.2	**Beterraba** Nova, não murcha inteira sem macula na pele de cor intensa			**kg**	200	R$ 3,30	R$ 660,00
6.3	**Feijão verde** novo de cor brilhante na pele			**kg**	90	R$ 11,90	R$ 1.071,00
6.4	**Pepino** de cor verde intenso sem macula e não murcho			**kg**	400	R$ 2,40	R$ 960,00
6.5	**Ervilhas frescas** congelada			**kg**	160	R$ 17,90	R$ 2.864,00
VALOR DO LOTE – 06: R$ 6.995,00 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais)							

LOTE – 07

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7.1	**Polpa de bacuri** 100% polpa de cor clara, em embalagem de 100g	**ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**	**02.211.986/0001-74**	**KG**	560	R$ 11,00	R$ 6.160,00
7.2	**Polpa de cupuaçu** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	560	R$ 10,50	R$ 5.880,00
7.3	**Polpa de umbu** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	100	R$ 12,00	R$ 1.200,00
7.4	**Polpa de caju** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	240	R$ 6,25	R$ 1.500,00
7.5	**Polpa de morango** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	100	R$ 12,00	R$ 1.200,00
7.6	**Polpa de açaí** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	100	R$ 12,00	R$ 1.200,00

7.7	**Polpa de acerola** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	480	R$ 6,00	R$ 2.880,00
7.8	**Polpa de graviola** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	360	R$ 9,00	R$ 3.240,00
7.9	**Polpa de cajazinho** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	420	R$ 9,00	R$ 3.780,00
7.10	**Polpa de goiaba** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	420	R$ 6,00	R$ 2.520,00
7.11	**Polpa de tamarindo** 100% polpa, em embalagem de 100g			**KG**	240	R$ 6,00	R$ 1.440,00
VALOR DO LOTE – 07: R$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)							

LOTE – 08

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.1	**Sorvetes** sabores diversos Chocolate, creme, coco, napolitano, morango, pistache, potes de 1kg	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**POTE**	200	R$ 18,80	R$ 3.760,00
8.2	**Batata pré – frita** pacote com 2,5 kg congelados em embalagem fechada			**PCT**	150	R$ 16,00	R$ 2.400,00
8.3	**Ovos de galinha** de cor branca de tamanho grande			**DZ**	3.600	R$ 4,10	R$ 14.760,00
8.4	**Ovos de codornas** novos			**DZ**	600	R$ 1,80	R$ 1.080,00
VALOR DO LOTE – 08: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)							

LOTE – 09

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.1	**Coco seco** 100% seco	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**Unid**	1000	R$ 2,50	R$ 2.500,00
9.2	**Laranja comum** padronizadas (caso não tenha comum, substituir por laranja bahia)			**CT**	360	R$ 26,50	R$ 9.540,00
9.3	**Morango maduro**			**kg**	300	R$ 26,80	R$ 8.040,00
9.4	**Maracujá** novo sem macula com casca lisa de amarelo			**kg**	300	R$ 4,50	R$ 1.350,00
9.5	**Pêra** madura do tipo verde com polpa firme			**kg**	180	R$ 7,80	R$ 1.404,00
9.6	**Banana prata** semi verde não machucada e casca sem mancha			**kg**	500	R$ 3,30	R$ 1.650,00
9.7	**Banana da terra** semi verde não machucada e casca sem mancha			**kg**	100	R$ 3,40	R$ 340,00

9.8	**Uvas roxas** fruta com boa aparência tipo red			**kg**	240	R$ 9,40	R$ 2.256,00
9.9	**Uvas brancas** fruta com boa aparência tipo italia			**kg**	300	R$ 9,40	R$ 2.820,00
9.10	**Uvas passas** brancas secas,não açucarada			**kg**	20	R$ 15,00	R$ 300,00
9.11	**Uvas passas** pretas secas não açucarada			**kg**	120	R$ 15,00	R$ 1.800,00
VALOR DO LOTE – 09: R$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)							

LOTE – 10

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10.1	**Maçã nacional** vermelha fruta sem macula	**ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**	**02.929.465/0001-57**	**kg**	360	R$ 4,30	R$ 1.548,00
10.2	**Maçã verde** fruta sem macula			**kg**	240	R$ 8,35	R$ 2.004,00
10.3	**Ameixas** frescas polpa firme			**kg**	240	R$ 10,00	R$ 2.400,00
10.4	**Kiwi** maduro e polpa firme			**kg**	240	R$ 9,00	R$ 2.160,00
10.5	**Limão** tipo thaiti			**kg**	1200	R$ 2,40	R$ 2.880,00
10.6	**Coco verde** novo sem mancha na casca			**UNID**	1500	R$ 2,20	R$ 3.300,00
10.7	**Abacaxi** comum Maduro com polpa integra			**Unid**	1800	R$ 4,00	R$ 7.200,00
10.8	**Abacaxi** turiaçu maduro não machucado			**Unid**	300	R$ 4,30	R$ 1.290,00
10.9	**Abacate** semi maduro, não machucado			**kg**	120	R$ 3,70	R$ 444,00
10.10	**Mamao** com polpa firme maduro e de vez a atender na solicitação			**kg**	200	R$ 3,40	R$ 680,00
10.11	**Melancia** madura não machucada			**kg**	1400	R$ 1,50	R$ 2.100,00
10.12	**Manga** tomy polpa firme			**kg**	560	R$ 3,70	R$ 2.072,00
10.13	**Melão** maduro de cor amarelo ouro por fora			**kg**	700	R$ 2,70	R$ 1.890,00
10.14	**Melao** cantalupo maduro amarelo por dentro			**kg**	120	R$ 8,60	R$ 1.032,00
VALOR DO LOTE – 10: R$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais)							

LOTE – 11

A empresa **ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES** ofertou proposta comercial, entretanto, a referida proposta não contemplou valores para todos os itens ficando, portanto, desclassificada. A Comissão de Licitação realizará uma nova licitação para o referido lote.

LOTE – 12

LOTE	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CNPJ	UND	QTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12.1	**Polpa de Bacuri (creme) para mousse, 100% polpa de cor clara, em balagem de 1 kg**	**ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**	**02.211.986/0001-74**	**Kg**	240	R$ 25,00	R$ 6.000,00
12.2	**Polpa de Cupuaçu (creme) para mousse, 100% polpa de cor clara, em balagem de 1 kg**			**Kg**	300	R$ 10,00	R$ 3.000,00
VALOR DO LOTE – 12: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)							

EMPRESAS VENCEDORAS	VALORES
ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES / CNPJ:02.929.465/0001-57	**R$ 204.094,20 (Duzentos e Quatro Mil e Noventa e Quatro Reais e Vinte Centavos)**
ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA/CNPJ02.211.986/0001-74	**R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)**

O valor total do processo é de R$ 244.094,20 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Noventa e Quatro Reais e Vinte Centavos).

4.6 Caso o fornecedor de menor preço não reduza seus valores, será liberado do compromisso assumido, caso em que o **SENAC/MA** convocará os licitantes remanescentes em ordem decrescente de preço, formalizando contrato com aquele que concordar em praticar preços conforme o mercado ou menores que esse;

4.7 Não havendo êxito na redução com os remanescentes esta licitação será revogada, procedendo-se novo certame licitatório;

4.8 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da presente Ata de Registro é o especificado na tabela abaixo, de acordo com os respectivo(s) lote(s) no Pregão Presencial nº 005 / 2014.

4.9 Os fornecimentos decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 005/2014, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.10 O preço unitário a ser pago por cada fornecimento é o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 005/2014 pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integra.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1 O SENAC / MA, providenciará a publicação do extrato desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no site: www.ma.senac.br, que é condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA SEXTA – DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO

6.1 A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não cumprirem às obrigações constantes no Edital de Licitação, Modalidade Pregão Presencial nº 005/2014;

II – Quando a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) derem causa a rescisão administrativa do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

III – Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato (ou instrumento que o substitua) decorrente deste REGISTRO DE PREÇOS;

IV – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

V – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

6.2 A empresa será informada do cancelamento do preço registrado por correspondência, a qual será juntada ao processo da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

6.3 Quando o endereço da empresa a ser informada do cancelamento do preço registrado, foi ignorado, incerto ou inacessível, será feita através do site: www.ma.senac.br, considerando-se o cancelamento do preço registrado a partir da publicação;

6.4 As solicitação da EMPRESA(S) VENCEDORA(S) para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo SENAC / MA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta ATA e no Edital de Licitação;

6.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades contratuais da(s) EMPRESA(S), relativas ao(s) fornecimento(s) do(s) item(s) no(s) respectivo(s) lote(s);

6.6 Caso o SENAC / MA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ATA, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar os pagamentos das faturas, até que a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) cumpram integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 As sanções administrativas para os casos de descumprimento das cláusulas e condições estabelecida no presente instrumento convocatório serão: **advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação por prazo não superior a 02 (dois) anos, garantida a prévia defesa.**

7.1.1 A sanção multa será aplicada nas seguintes hipóteses:

I - No caso de desistência do fornecimento, em qualquer fase do certame licitatório, será aplicada multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratado;

II - Por descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida no edital e/ou contrato (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), o qual venha causar quaisquer espécies de dano ou prejuízo ao SENAC/MA será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;

III – Deixar de assinar o contrato e/ou receber a ordem de fornecimento de forma injustificada, no prazo de 10(dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, qual seja, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

7.1.1.1 As multas poderão ser cumulativas se a assim a situação aconselhar e somente serão aplicadas após a apresentação de defesa por parte da contratada, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da notificação emitida pelo SENAC/MA;

7.1.1.2 A multa, eventualmente imposta as EMPRESA(S) VENCEDORA(S), serão automaticamente descontada da garantia contratual depositada no início do contrato, caso tenha e das faturas a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

7.1.1.3 Caso a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) não tenha nenhum valor a receber do SENAC / MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.

7.1.1.4 Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento da multa, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda o SENAC / MA proceder à cobrança judicial da multa.

7.1.2 A penalidade de advertência será aplicada no caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou que venham a causar dano ao SENAC/MA ou a terceiros;

7.1.3 A penalidade de suspensão do direito de licitar será imposta à contratada, nos seguintes casos:

I - Deixar de fornecer o objeto ou apresentar documentação falsa, exigida para a execução;

II - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

III - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal

7.1.4 As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, casos em que a autoridade que ensejar sua aplicação exporá os motivos para tanto.

7.1.5 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAC / MA;

7.1.6 Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por escrito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato;

7.1.7 As multas previstas nesta seção não eximem a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAC / MA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

II – Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital de Pregão Presencial nº 005/2014 e seus anexos, as propostas vencedoras e o Processo nº 243 / 2014;

III – É vedado caucionar ou utilizar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do SENAC / MA;

IV – A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) se obrigam a realizarem os fornecimentos, constantes na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos moldes descritos no Edital de Pregão Presencial nº 005 / 2014 e na medida das necessidades do SENAC / MA;

CLÁUSULA NONA – DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de São Luis – MA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS firmado a partir dessa Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via Administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 03(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede do SENAC / MA.

São Luís – MA, 08 de setembro de 2014.

José Arteiro da Silva
Presidente do Conselho Regional do SENAC / MA

ÂNGELA CÉLIA ABREU GONÇALVES
***Representante da empresa* ANGELA CÉLIA A. GONÇALVES**

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA
***Representante da empresa* ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**

TESTEMUNHAS:

José Ahirton Batista Lopes
Diretor Regional do SENAC / MA

Claudio Soares Cordeiro
Gerente Administrativo e Financeiro do SENAC / MA